

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, diện tích: 312,0m², thuộc thửa đất số 560, tờ bản đồ số 3; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số A0 894358, sổ vào sổ cấp GCNQSDĐ: H00926 do UBND huyện An Dương cấp ngày 19/01/2009 cho bà Vũ Thị Kiều.

- Mục đích sử dụng: Đất ở.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Tài sản gắn liền với đất: Không có.

2. Người có tài sản đấu giá: Bà Vũ Thị Kiều; địa chỉ: Số 122/43B Phan Văn Hân, P17, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nơi có tài sản: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (*nay là Tổ dân phố Bạch Mai, phường Đồng Thái, quận An Dương, TP. Hải Phòng*).

4. Giá khởi điểm: **8.424.000.000đ** (*chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định*); Tiền đặt trước: **450.000.000đ/hồ sơ**; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **600.000đ/hồ sơ**.

5. Bước giá: **30.000.000đ**

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 13/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (*trong giờ hành chính*).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/3/2025 đến ngày 13/3/2025 tại nơi có tài sản (*trong giờ hành chính*).

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 13/3/2025.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 00 ngày 17/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

12. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn tại thông báo này.

13. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 7 Thông báo này.

Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu trong hồ sơ*).
- Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (*theo mẫu trong hồ sơ*).



- Căn cước công dân của người tham gia đấu giá hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức (*hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu*) (*bản sao chứng thực*).
- Giấy đăng ký kinh doanh, nếu là Doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, nếu là tổ chức (*bản sao chứng thực*);
- Giấy ủy quyền (*nếu có*); Căn cước công dân (*hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu*) của người được ủy quyền (*bản sao chứng thực*).

14. Cách thức trả giá:

a) Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi các thông tin và giá trả vào phiếu trả giá. Giá ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm 01 hoặc nhiều bước giá.

b) Người tham gia đấu giá phải cho phiếu trả giá vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco trong thời hạn quy định tại Điều 5 quy chế này. Phiếu trả giá được Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

** Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính thì ngày, giờ nộp phiếu trả giá được xác nhận hợp lệ là ngày, giờ Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ký nhận từ nhân viên bưu chính.*

c) Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco phát hành, phải ghi đúng và đầy đủ các thông tin, không bị rách nát, sửa chữa, tẩy xóa. Phiếu trả giá không tuân thủ đúng quy định này được coi như không hợp lệ.

15. Xác định người trúng đấu giá:

a) Tại phiên đấu giá (buổi công bố giá), Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá (buổi công bố giá) mời người có tài sản đấu giá và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì tiến hành bóc niêm phong thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá (buổi công bố giá) mời người có tài sản đấu giá và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá (trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá và phong bì của người tham gia đấu giá không đủ điều kiện); công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

b) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, Đấu giá viên điều hành tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên điều hành quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; Đấu giá viên công bố người là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả những người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.



Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đầu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476./.



GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn



Hải Phòng, ngày 04 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

**Tài sản là Quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố Bạch Mai,
phường Đồng Thái, quận An Dương, TP. Hải Phòng**

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/25/HĐ-HP.Auserco ngày 04/3/2025 giữa Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và bà Vũ Thị Kiều,

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ban hành Quy chế đấu giá tài sản, với nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất, diện tích: 312,0m², thuộc thửa đất số 560, tờ bản đồ số 3; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số A0 894358, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H00926 do UBND huyện An Dương cấp ngày 19/01/2009 cho bà Vũ Thị Kiều.

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: Không có.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
(*nay là Tổ dân phố Bạch Mai, phường Đồng Thái, quận An Dương, TP. Hải Phòng*).

Điều 2. Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ

1. Giá khởi điểm: **8.424.000.000đ** (Tám tỷ, bốn trăm hai mươi tư triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Bước giá: **30.000.000đ** (Ba mươi triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **450.000.000đ/hồ sơ** (Bốn trăm năm mươi triệu đồng/hồ sơ).

a) Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 0031000376688 của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: “(Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ tại Đồng Thái, An Dương”.

***Lưu ý:** Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá phải báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tại Ngân hàng trong thời gian quy định nộp tiền



đặt trước tại Điều 5 Quy chế này. Nếu không có báo “có” trong thời gian quy định, sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

b) Kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Tiền đặt trước của người trúng đấu giá chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trả lại cho người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể, từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

4. Tiền mua hồ sơ: **600.000đ/hồ sơ** (Sáu trăm nghìn đồng một hồ sơ).

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có năng lực tài chính.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 5 Quy chế này.

b) Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).
- Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ)
- Căn cước công dân của người tham gia đấu giá hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức (hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu) (bản sao chứng thực).
- Giấy đăng ký kinh doanh, nếu là Doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, nếu là tổ chức (bản sao chứng thực);
- Giấy ủy quyền (nếu có); Căn cước công dân (hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao chứng thực).

3. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự, thủ tục đấu giá; Xác định người trúng đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

4. Cách thức trả giá:

a) Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi các thông tin và giá trả vào phiếu trả giá. Giá ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm ít nhất 01 hoặc nhiều bước giá.

b) Người tham gia đấu giá phải cho phiếu trả giá vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco trong thời hạn quy định tại Điều 5 quy chế này. Phiếu trả giá được Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

** Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính thì ngày, giờ nộp phiếu trả giá được xác nhận hợp lệ là ngày, giờ Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ký nhận từ nhân viên bưu chính.*

c) Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco phát hành, phải ghi đúng và đầy đủ các thông tin, không bị rách nát, sửa chữa, tẩy xóa. Phiếu trả giá không tuân thủ đúng quy định này được coi như không hợp lệ

5. Xác định người trúng đấu giá:

a) Tại phiên đấu giá (*buổi công bố giá*), Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá (*buổi công bố giá*) mời người có tài sản đấu giá và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì tiến hành bóc niêm phong thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá (*buổi công bố giá*) mời người có tài sản đấu giá và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá (trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá và phong bì của người tham gia đấu giá không đủ điều kiện); công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

b) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, Đấu giá viên điều hành tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên điều hành quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; Đấu giá viên công bố người là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả những người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận:

D: 10
CNG
IA HOF
USEP
VT.PV

Tại phiên đấu giá (*buổi công bố giá*), nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

7. Từ chối kết quả trúng đấu giá (*từ chối mua*):

a) Tại phiên đấu giá (*buổi công bố giá*), nếu Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá, người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá; Nếu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề mà giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và những người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá, thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

b) Nếu người trả giá cao nhất liền kề trong hai trường hợp trên không chấp nhận mua, hoặc giá trả cao nhất của người trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 13/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco (*trong giờ hành chính*).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/3/2025 đến ngày 13/3/2025 tại nơi có tài sản (*trong giờ hành chính*).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 13/3/2025.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 00 ngày 17/3/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điều 6. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao tài sản

1. Thời hạn, phương thức thanh toán:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền mua tài sản (*đã trừ đi khoản tiền đặt trước*) vào tài khoản số 20986049 của bà Vũ Thị Kiều tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

b) Nếu người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền đúng thời hạn này thì coi như “Từ chối mua”, sẽ bị xử lý theo khoản 3 Điều 10 Quy chế này.

2. Thời hạn bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, bà Vũ Thị Kiều phải tổ chức việc giao tài sản và giấy tờ kèm theo cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng;

3. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

Điều 7. Trách nhiệm về tài sản đấu giá

a) Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan của tài sản.

b) Người có tài sản đấu giá cam kết tài sản trên đủ điều kiện giao dịch, không cầm cố, thế chấp, tín chấp, cho mượn hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản nợ nào.

Điều 8. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Ký Biên bản đấu giá và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
2. Nộp đủ tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.
3. Nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản và làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 9. Quy tắc ứng xử tại phiên đấu giá

1. Chỉ những người có tên trong danh sách tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân (hoặc Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu), Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có).
2. Người tham gia đấu giá phải chấp hành các quy định sau:
 - a) Ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của người điều hành;
 - b) Không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được sự đồng ý của người điều hành;
 - c) Không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;
 - d) Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá;
 - đ) Không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá.

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:
 - a) Cung cấp thông tin sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
 - b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - đ) Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

3. Xử lý tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá vi phạm thời hạn nộp tiền:

a) Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản;

b) Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

4. Những nội dung khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.AUSERCO; địa chỉ: Số 158 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3822476./.


Phạm Tuấn